# 辽宁中尚装饰工程设计有限公司“9·22”高处坠落事件调查报告

2021年9月22日13时30分许，在沈阳市铁西区肇工南街19号首创禧悦大境在建建筑工地，辽宁中尚装饰工程设计有限公司发生一起施工人员从1号楼2单元地下一层预留蓄水井口跌入井内的高处坠落一般事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规，经依法授权，9月22日成立了以铁西区应急局牵头，区纪委监委、公安铁西分局、区总工会、区城建局等相关部门组成的辽宁中尚装饰工程设计有限公司“9·22”高处坠落调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组通过现场勘验、查阅资料、核实取证、询问相关人员等工作，查清了事故经过和死亡原因，现将有关情况报告如下:

## 一、工程概况及有关单位基本情况

### （一）工程概况

首创禧悦大境项目工程位于铁西区肇工南街19号，工程建设单位为沈阳龙京置地有限公司，总包单位为中国建筑第五工程局有限公司，监理单位为沈阳建设监理有限公司，事故发生单位

为室内装饰装修分包单位即辽宁中尚装饰工程设计有限公司。

2019 年 7 月 17 日,该项目取得了建设用地规划许可证;2019 年 9 月 12 日，该项目取得了建筑工程规划许可证;

2019 年 9 月 1 日，沈阳龙京置地有限公司与沈阳建设监理有限公司签订了《建筑工程监理合同》;

2019 年 9 月 1 日，沈阳龙京置地有限公司与中国建筑第五工程局有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同总价为 5659.9530 万元，合同计划开工日期为 2019 年 10 月 10 日，计划竣工日期为 2021 年 10 月 30 日，工期总日历天数 751 天;

2020 年 7 月 10 日，沈阳龙京置地有限公司以工程合同总价人民币 1642.0333 万元将该项目的户内及公共区域精装修工程分包给了辽宁中尚装饰工程设计有限公司。

**（二）有关单位情况**

1.沈阳龙京置地有限公司，法定代表人：王成，统一社会信用代码：91210106MA0YMP2T63,类型：有限责任公司，成立日期：2019 年 05 月 09 日，登记机关：沈阳市铁西区市场监督管理局，注册资本：2000 万人民币，住所：辽宁省沈阳市铁西区牛心屯三街 12 号（4 门）。

经营范围：房地产开发；物业管理；园林绿化工程；室内外装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.中国建筑第五工程局有限公司，法定代表人：田卫国，统一社会信用代码：91430000183764483Y，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：1981 年 04 月 08 日，注册资本：100 亿人民币，登记机关：湖南省市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：长沙市雨花区中意一路 158 号；

经营范围：承接建筑工程、公路、市政公用、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑的施工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业工程设计；提供建设工程相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.辽宁中尚装饰工程设计有限公司，法定代表人：单高杰，统一社会信用代码：91210103079124443Y，登记机关：沈阳市沈河区市场监督管理局，成立日期：2013 年 11 月 21 日，注册资本：2968 万人民币，住所：沈阳市沈河区哈尔滨路 128-2 号（1-25-10）。

经营范围：钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程设计、施工；机电设备安装；家居饰品销售；安全技术防范工程设计、施工；防弹、防爆玻璃安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4.沈阳建设监理有限公司，法定代表人：满守庸，统一社会信用代码：91210104240697935G，类型：有限责任公司，登记机关：沈阳市大东区市场监督管理局，住所：沈阳市大东区黎明四街 7-2 号（9 门）2-1

经营范围：建设监理及咨询，工程技术咨询，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**二、事件发生经过及应急救援情况**

2021 年 9 月 21 日做保洁工作的沈 X 阳经朋友苏 X 明介绍，与给辽宁中尚装饰工程设计有限公司做美缝工作的姚 X 灏联系做保洁工作，姚 X 灏把要找几个人做保洁工作的事与辽宁中尚装饰工程设计有限公司项目经理杨 X 青进行了协调，杨 X 青表示同意，并与其约定每平方米 10 元的口头协议。姚 X 灏让沈阳阳联系其同事孙 X 鹏。22 日早上 7 时 30 分左右，沈 X 阳带孙 X 静和李 X（死者）到铁西区肇工街南街 19 号首创禧悦大境建筑工地，并与孙 X 鹏进行了电话联系，8 时左右，孙 X 鹏到达首创禧悦大境工地，将沈 X 阳等 3 人带入工地现场。由于当天下雨路面泥泞，他们从 4 号楼电梯进入负一层，从负一层又进入一号楼 6 楼。到达 6 楼后，孙 X 鹏给沈 X 阳她们 3 人安排具体工作，让他们做保洁工作。随后，孙 X 鹏离开工地买盒烟返回作业现场，再次给孙 X 静和李 X（死者）安排工作，细化标准。9 时 10 分左右，沈 X 阳离开作业现场去买作业工具。据现场一起

作业的孙 X 静反映，期间，李 X（死者)先后去了两三次厕所，最后一次去厕所的时间大约在上午 10 时左右。

11 时左右，沈 X 阳买完工具回到施工现场，发现李 X（死者）上厕所还没有回来，就开始寻找，大概找了一个多小时，手机没有信息，微信也没有回复，一直没有联系上，就报了警。大约 12 时 50 分左右，沈 X 阳在首创禧悦大境 1 号楼负一层的地下车库南侧消防通道附近的消防蓄水池内发现了李玲，当时李 X 面部朝下。沈 X 阳找到现场其它人员看能不能把人给捞上来，现场工作人员说没有办法，现场有人拨打了 119，13 时 10 分左右，铁西消防救援大队出警，将李 X（死者）从蓄水池内救出，但经 120 检查，已无生命迹象，宣布死亡。

## 三、事故调查情况

事故发生后，事故调查组成员单位公安铁西分局刑事技术中队通过现场勘查及尸表检验于 2021 年 9 月 26 日出具了《情况说明》，得出“死者李 X 应溺水死亡，排除他杀，分析应为意外失足落水或跳蓄水池自杀，具体原因应结合案情调查具体分析”，公安铁西分局七路派出所依据分局刑事技术中队出具的情况说明、110 报警登记、家属提供的死者李 X 所留遗书、家属的两份声明材料，认定死者李 X 为自杀，并于 2021 年 9 月 27 日向事故调查组出具了《情况说明》。

## 四、事故性质分析

事故调查组按照刑事认定优先的原则，认定：该起事故是施工过程中的一起自杀事件，不属于生产安全事故。

事故调查组在对该起事故调查过程中发现相关企业还存在以下违法违规行为：

1.中国建筑第五工程局有限公司作为总包方，施工现场管理混乱，事故隐患排查不到位，没有按相关行业标准对施工现场的“三口”（发生事故的蓄水池）进行安全防护，对进场作业人员安全教育培训不到位，没有按照生产安全事故应急预案编制导则编制应急预案。

2.辽宁中尚装饰工程设计有限公司存在安全教育培训不到位，未编制生产安全应急预案，未开展生产安全事故应急演练。

3.沈阳建设监理有限公司虽然在监理检查过程中发现了问题，但没有进行跟踪问效，没有做到隐患整改闭环管理，安全监管不到位。

**五、处理建议**

1.中国建筑第五工程局有限公司存在事故隐患排查不到位，没有按相关行业标准对施工现场的“三口”（发生事故的蓄水池）进行安全防护，对进场作业人员安全教育培训不到位，没有按照生产安全事故应急预案编制导则编制应急预案的违法行为，建议由区城建局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

2.辽宁中尚装饰工程设计有限公司存在对作业人员安全教育培训不到位，未编制生产安全应急预案，未开展生产安全事故应急演练的违法行为，建议由区城建局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

3.建议区城建局对沈阳建设监理有限公司存在的违法违规行为，依据相关法律法规对其进行行政处罚。

**六、防范措施**

1.中国建筑第五工程局有限公司要加强对施工现场隐患排查力度，严格按照行业标准对“四口”进行安全防护，严格按照规定搞好进场人员的三级教育。

2.辽宁中尚装饰工程设计有限公司加强对新入场人员的安全教育，按规定编制本单位的生产安全事故应急预案并组织好应急演练。对施工作业人员进行一次全面的心理疏导，杜绝类似事件再次发生。

3.沈阳建设监理有限公司要加强对该项目工程的监理，认真履行建设单位的管理协调工作职责。

**七、事故调查组成员名单（略）**

辽宁中尚装饰工程设计有限公司“9·22”

高处坠落一般事故调查组

2021 年 10 月 25 日